

문서번호	창의경영팀-2365
보존년한	준영구
결재일자	2016.11.07.
공개여부	공개

★대리	팀장	상임이사	이사장	
협 조				



『 ○○○○○○○○○ ●●●강사 부조리신고 민원 관련 』

특별조사(감사)결과 보고



2016.11.07.

강북구도시관리공단

『 ○○○○○○○○ ●●●강사 부조리신고 민원 관련 』
특 별 조 사 (감 사) 결 과 보 고

○○○○○○○○○ ●●●강사 부조리신고건에 대한 사실을 조사하고 그 결과를 보고 드림

1 특별조사(감사) 개요

☐ 관련근거

- 클린신고&부조리신고센터(강북구도시관리공단 홈페이지) 신고된 사항으로 조사의뢰 : 접수번호-2228(2016.10.21.)
- 창의경영팀-2257(2016.10.25.)민원 신고에 의한 특별조사
- 강북구도시관리공단 감사규정 제4조 제3항(감사의 구분)
- ○○○○○○○○ 자유소득자 용역계약(시간급 체육강사)제10조(계약의 해지) 제7호 관련 업무와 관련하여 금품수수등 행위로 적발된 때

☐ 조사구분 : 특별조사(감사)

☐ 조사기간 : 2016. 10. 25. ~ 2016.10. 31.

☐ 조사대상 : 시간제 체육강사(○○○), 안내데스크 직원 (●●●) : 회원명단 유출 관련자

☐ 조사방법

- ●●●강사에 대한 사실조사에 의한 문답서 작성 · 징구
- 회원명단 유출직원 사실조사에 의한 경위서 작성 및 문답서 작성 · 징구

☐ 조사중점 : 관련자를 중심으로 사실조사

- ●●●강사의 금품수수행위 사실여부 조사
- 금품제공자 유선으로 직접확인 (●●●회원: 19시 타임 강좌 □□-□□□)
- ●●● 회원 명단 제공자 관련 직원 조사

2 시간제 체육강사 (●●●강사) 근무형태

☐ 근무형태 및 회원수(총 등록회원수 175명)

- 3과정/1주 : 화목18시(회원34명), 화목(19시)60명, 화목토(15시)81명

- 위 관련자 조사결과 2016년 9월 13일 추석명절 전 회원대표(□□)가 회원들을 대상으로 1인당 5,000원씩 각출하여 ●●●강사에게 200,000원을 전달하였으며, 전달받은 현금 모두를 수업이 끝난 후 회원대표에게 다시 돌려주면서 회원들과 회식이나 하라고 함
- 회원대표(□□)가 회원 명단을 들고 이름을 부르면서 돈을 내도록 권유한 바 있어 사실여부를 조사한 바, 명단 제공과 관련하여 안내데스크 직원(●●●)이 일부 제공한 사실이 있음을 확인함
 - 위 관련자(●●●강사)는 회원대표로부터 받은 돈을 회원들에게 다시 돌려줘야 함에도 불구하고, 돌려주지 않고 회식을 하도록 한 점은 비위행위나 다름이 없으며,
 - 회원 명단 제공은 공단의 신뢰도를 저하시키게 한 행위로, 회원관리를 전담하고 있는 안내데스크를 비롯한 고객접점 직원은 고객의 명단을 철저히 관리하도록 이에대한 교육을 강화할 필요가 있음

□ 부조리신고 내용에 대한 세부조사 결과

1) 본 비위사실(금품제공)에 대한 ●●●강사 조사 현황

- 2016. 9. 13.(화) 19:00 화,목반 강습으로 회원 1인당 5천원을 건어 모아진 현금(상품권일수도 있음)20만원으로 추정되는 봉투를 강습 전 회원 대표가 직접 전달한 내용에 대한 조사요구

회원대표 □□이 1인당 5천원씩 각출한 20만원을 2016.9.13.(19시) ●●●강사에게 명절 잘 지내고 눈 수술 잘 하라고 전달 하였으며, 전달받은 ●●●강사(○○○)는 수업을 마친 후 탈의실에서 다시 □□에게 되돌려 주며, 회원들과 회식이나 하라고 한 사실이 확인 되었음

2) 회원명단 유출 경위에 대한 조사 현황

- 회원대표가 돈을 건으면서 회원 명단을 손에 들고 체크까지 하였으며, 본인이 알려준 사실이 없는데 회원 명단은 어디서 구한 것인지에 대한 의혹 제기

회원대표(□□)가 소지한 회원명단은 안내데스크 직원(●●●)이 회원대표의 요구에 의거 프로그램에 등록된 회원명단(성명)을 제공, 유출된 사실이 확인되었음

□ 비위행위(금품수수) 및 개인정보 유출 현황

공금 횡령(유용)액					행위 내용
행위 부서	직급	비위행위 (금품수수액)	행위자	관련업무	
강북 문화 예술 팀	시간급 체육강사	200,000원	○○○	●●● 수영업무	회원 대표로부터 20만원을 현금으로 받았으나 다시 돌려주면서 회원들과 회식이나 하라고 하였으며 본인 참석하지 않은 사실이 확인됨
	일반9급	회원명단 유출	●●●	회원관리 업무	●●●는 ○○○○팀 안내데스크 회원관리 업무를 담당하는 직원으로 회원대표가 회원 명단을 달라고 사정하여 성명이 기재된 내용을 지급한 사실이 있음

4 특별(감사)조사 결과 조치

- 취업규칙 제6조 (성실의무) 모든 직원은 법령과 공단의 제 규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다 라고 규정되어 있으며,
 - ●●●는 ○○○○팀 안내데스크에 근무하면서 개인정보의 중요성을 인식하여야 하나 회원대표가 요구한다 하여 성명이 기재된 명단을 유출시킨바 있으며 개인정보 관리의 허술함으로 인하여 신고 관련자로부터 불신을 불러일으키게 한 사실이 있음
 - 경영지원팀은 조치결과에 따라 명단을 제공한 직원(●●●)에게 인사상 조치를 하여야 할 것임
- 위 관련자(●●●강사)는 회원대표로부터 받은 금품(돈)을 본인(●●●강사)이 직접 사용하지 않고 다시 회원대표에게 회식을 하도록 한 점은 비위행위로 볼 수 있음
그러나, 회원대표로부터 20만원을 회수받아 각출한 회원들에게 다시 돌려줄 것을 회원대표로부터 약속한 사실을 확인함
 - 강북○○○○팀에서는 자유소득자 용역계약(시간급 체육강사)제10조에 의거 금품수수등 행위로 적발된 때 계약의 해지 사유가 되는 바, 추후 이러한 사례가 발생하지 않도록 하여야 할 것임
 - ○○○○팀은 각출한 회원대표(□□)로부터 20만원을 회수받아 회원 당사자들에게 모두 환원할 것을 조치한 후 조치치행 결과(명단)제출
- 해당부서장은 청탁금지법 시행과 관련하여 금품수수등 비위행위로 적발시 처벌기준 강화 등 전 직원 인식 교육을 통하여 비위행위가 재발되지 않도록 강구하여야 할 것이며 해당 부서의 책임자는 역할과 책임에 소홀함이 없도록 하여야 할 것으로 사료됨

□ 비위관련자 신분상 조치 및 적용기준

○ 신분상 조치(안)

소속		직급	성명	적출내용	조치(안)
행위시	현재				
○○○○팀	○○○○팀	시간급 체육강사	○○○	●●● 강의시간에 회원대표로부터 현금 20만원을 받았고, 수업 종료 후 다시 돌려주면서 회원들하고 회식하라고 한 사실이 있음	경고
		일반9급	●●●	●●● 회원 성명이 기재된 명단40명을 회원대표에게 전달한 사실이 있음	경고

○ 적용기준

성명	적용기준
○○○	- ○○○○○○○○ 자유소득자 용역계약서(시간급 체육강사) : 제10조에 의거 ‘업무와 관련하여 금품수수 등 부정행위가 적발된 때’, 또는 경고 등의 처분을 3회이상 받았을 때, 계약해지의 사유로 볼 수 있으나, 본인이 돈을 직접 사용하지 않은점 등을 고려하여 1회 경고 조치 (3회시 계약해지)
●●●	- 취업규칙 제6조 (성실의무) - 인사규정 제51조 제3호 및 제4호 징계 및 인사규정시행내규 “징계양정기준”에 의거 개인정보 무단유출시 징계에 해당되나, 성명이 기재된 사항만 제공(40명)된 사실을 확인하고, 제공에 따른 근거(명단) 자료를 확보할 수가 없었으며, 회원대표가 각출한 금액200,000원을 회수받은 각 회원들에게 돌려주기로 한 근거를 마련하였기에 경고조치

6 행정사항

- ●●●강사 인사상 조치 (경고)
- 회원명단 제공자 관련 직원 인사상 조치(경고)
- 각출한 회원명단을 확인하여 지급(5,000원/명) 후 결과 확인- 지급확인서 작성
- 강북○○○○팀은 안내데스크 회원관리에 소홀함이 없도록 철저히 교육을 실시하고 그 결과를 제출
- 창익경영팀-639(2012.04.09.클린신고&부조리신고 포상금제 운영계획)에 의거 부조리 신고자에 대하여 포상금 지급(50,000원)- **포상금 지출품의 후 지급**
- 각 팀 부서장 책임하에 고객접점 직원을 비롯한 전 직원 개인정보 유출방지를 위한 교육실시 후 그 결과를 제출(2016. 11. 15.까지)

- 붙임자료 : 1. 확인서 2부
2. 문답서 및 경위서 각 1부
3. 경고장 2부
4. 시간급 체육강사 계약서 1부. 끝.